

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

**8. Einheit
22.6.2026**

Dipl.-Jur. Jona Buhrke

jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Übersicht über die heutige Einheit

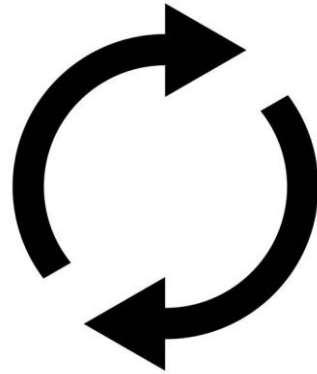
Wiederholung Kaufrecht

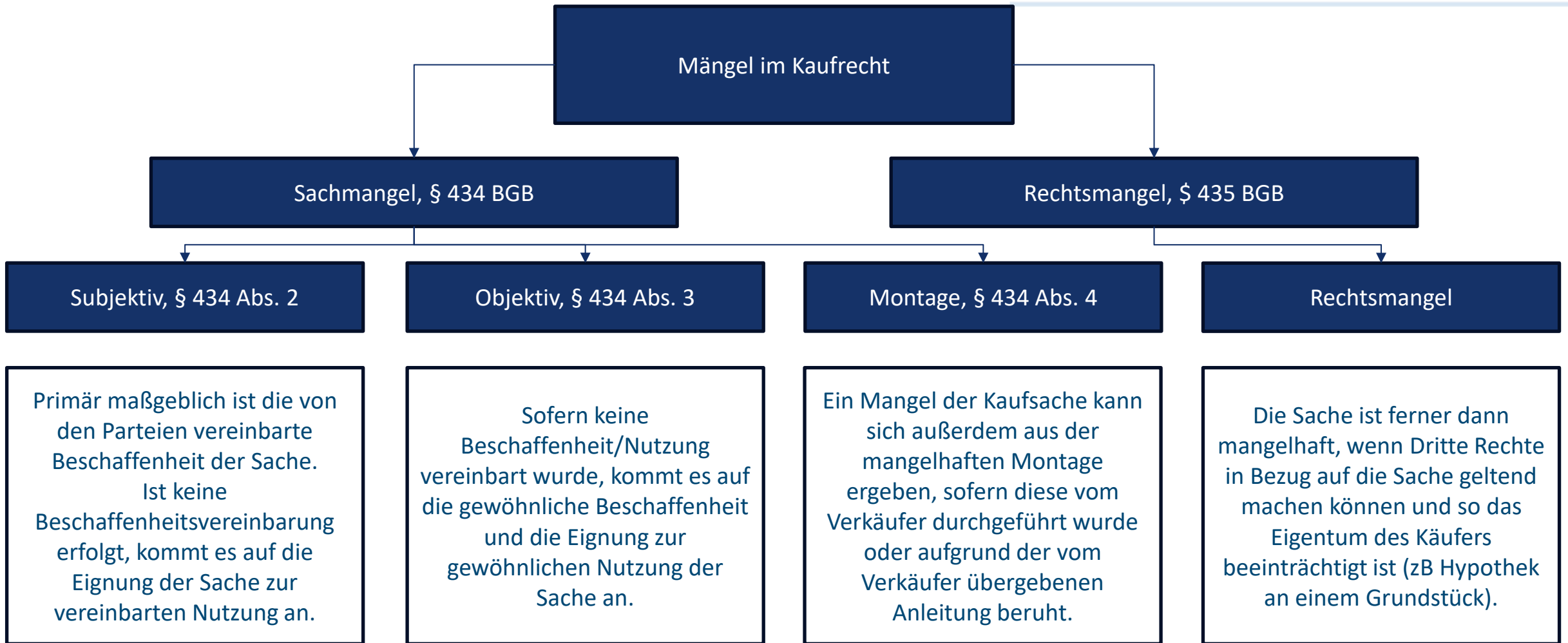
- Wiederholung: Überblick
- Übungsfall 38

Weitere Vertragstypen

- Überblick
- Übungsfälle 36, 39 und 40

Wiederholung Kaufrecht





Beachte: Die Lieferung einer anderen Sache als der geschuldeten (aliud) ist kein Sachmangel, steht diesem jedoch gleich, § 434 Abs. 5 BGB

Überblick: § 437 BGB

Rechte des Käufers bei Mangelhaftigkeit
der Kaufsache

Der Begriff des Sachmangels ergibt sich aus
§ 434 BGB

Der Gefahrübergang ist in § 446 BGB
geregelt
*Beachte: § 477 BGB modifiziert diesen für
den Verbrauchsgüterkauf!*

Nacherfüllung, §§ 437 Nr. 1, 439 BGB

→ Nachbesserung an der Kaufsache oder Neulieferung einer mangelfreien Sache

Rücktritt, §§ 437 Nr. 2 Alt. 1, 440, 323, 326 Abs. 5 BGB

→ Der Käufer will aufgrund der Mangelhaftigkeit nicht länger am Vertrag festhalten

Minderung, §§ 437 Nr. 2 Alt. 2, 441 BGB

→ Aufgrund der Mangelhaftigkeit der Kaufsache wird der Preis heruntergesetzt

Schadensersatz, §§ 437 Nr. 3, 280 ff. BGB

→ Der aufgrund der Mangelhaftigkeit entstandene Schaden ist zu ersetzen

Aufwendungsersatz, §§ 437 Nr. 3, 284 BGB

→ Statt des Schadensersatzes kann der Käufer Aufwendungen ersetzt verlangen, die er
im Vertrauen auf den Erhalt der Kaufsache gemacht hat

Mängel im Kaufrecht Prüfungsschema

Zentrale Norm für die Ansprüche des Käufers bei Mängeln der Kaufsache ist der § 437 BGB

Voraussetzungen des kaufrechtlichen Mängelgewährleistungsanspruchs

1. Kaufvertrag, § 433 BGB

2. Mangel, §§ 434 f. BGB

3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f. BGB

4. Kein Ausschluss, §§ 442, 444 BGB

5. Weitere Voraussetzungen des jeweiligen Mängelrechts, § 437 Nr. 1 – 3 BGB

Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

A beauftragt den Schneider B mit der Anfertigung eines Maßanzuges. Kurz nach der *Übergabe* (Abnahme) lösen sich einige Nähte. Kann A von B die Ausbesserung des Anzuges verlangen?

Vorüberlegung

- Mit welchem Vertragstyp haben wir es zu tun?
- Kaufvertrag?
 - Hauptleistungspflichten des § 433 BGB:
 - Übergabe und Übereignung
 - Kaufpreiszahlung
 - Vorliegend:
 - Anfertigung eines Anzugs und anschließend Übereignung
 - Nicht bloße Übereignung
 - Anzug ist ein Werk, Herstellung ist geschuldet (Herstellung ist Element des Werkvertrags)
 - Leistungspflichten liegen teilweise außerhalb des Kaufvertrags
- Lösung: Werklieferungsvertrag
 - § 650 BGB, Verkauf eines anzufertigenden Werks
 - Kaufrecht ist anwendbar

A. Anspruch A gegen B aus §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 i.V.m. § 650 Abs. 1 S. 1 BGB

A könnte einen Anspruch auf Nacherfüllung gegen B aus §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 i.V.m. § 650 Abs. 1 BGB haben.

I. Anwendbarkeit des kaufrechtlichen Mängelgewährleistungsrechts

Das kaufrechtliche Mängelgewährleistungsrecht müsste anwendbar sein.

Indem A und B sich über die Anfertigung eines Maßanzuges, mithin einer beweglichen Sache, einigten, kam ein Werklieferungsvertrag nach § 650 BGB zustande. Nach Maßgabe der Vorschrift findet grundsätzlich Kaufrecht Anwendung.

II. Mangel

Der Anzug müsste mangelhaft sein. Gem. § 434 BGB liegt ein Sachmangel vor, wenn der Anzug subjektiv oder objektiv mangelhaft ist oder ein Montagemangel vorliegt.

A und B haben keine Beschaffenheit oder Verwendung vereinbart (§ 434 Abs. 2). Jedoch könnte der Anzug objektiv mangelhaft sein. Nach § 434 Abs. 3 BGB ist die Sache mangelhaft, wenn sie nicht die gewöhnliche Beschaffenheit aufweist oder sich nicht zur gewöhnlichen Verwendung eignet. Vorliegend weist der Anzug nicht die im Verkehr übliche Beschaffenheit auf, da sich kurz nach der Übergabe bereits Nähte lösen (Nr. 1). Damit eignet er sich zudem nicht zur üblichen Verwendung (Nr. 2). Es liegt ein Sachmangel vor.

III. Bei Gefahrübergang

Der Sachmangel müsste ferner bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Nach § 446 BGB geht die Gefahr der Verschlechterung der Kaufsache mit der Übergabe auf den Käufer über. Da die Nähte sich erst nach der Übergabe gelöst haben, könnte hieraus die Mangelfreiheit des Anzugs bei Gefahrübergang folgen. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Mangel (die fehlerhafte/mangelhafte Verarbeitung) bereits bei Übergabe des Anzugs vorlag. Hilfsweise könnte auch § 477 Abs. 1 BGB herangezogen werden, wonach die Mangelhaftigkeit beim Verbrauchsgüterkauf bei Auftreten eines Jahres nach Übergabe vermutet wird. Mithin war der Anzug bei Gefahrübergang mangelhaft.

IV. Ausschluss der Nacherfüllung

Die Nacherfüllung ist auch nicht wegen Unmöglichkeit (§ 275 BGB) oder aus sonstigen Gründen (§ 439 Abs. 4 BGB) ausgeschlossen.

V. Rechtsfolge

A hat einen Anspruch gegen B auf Nachbesserung des Anzuges aus §§ 433, 437 Nr. 1, 439 BGB.

B verweigert die Ausbesserung mehrmals. Kann A, der den Anzug bei einem anderen Schneider ausbessern hat lassen, die Zahlung der dafür aufgewendeten € 100.- verlangen?

Anspruch A gegen B aus §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1, 1. Alt i.V.m. § 650 Abs. 1 BGB

A könnte einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 100 Euro gegen B aus §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1, 1. Alt i.V.m. § 650 Abs. 1 BGB haben.

I. Anwendbarkeit des kaufrechtlichen Mängelgewährleistungsrechts

A und B haben einen Werklieferungsvertrag geschlossen, weshalb das kaufrechtliche Mängelgewährleistungsrecht gem. § 650 BGB anwendbar ist.

II. Mangel der Kaufsache

Sachmangel (+), s.o.

III. Bei Gefahrübergang

(+) s.o.

IV. Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs aus § 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 BGB

1. Schuldverhältnis (+)

2. Pflichtverletzung (+)

Liegt in der mangelhaften Leistung des B

3. Erfolgreiche Nachfristsetzung bzw. Entbehrlichkeit nach § 281 Abs. 2 Var. 1 (+)

Beim Verbrauchsgüterkauf nach § 475d Abs. 2 S. 1, Abs. 1 Nr. 4 BGB genügt die einmalige Verweigerung der Nacherfüllung, um eine Fristsetzung entbehrlich zu machen

4. Vertretenmüssen, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB

B hat sowohl die ursprüngliche Schlechtleistung als auch die unterbliebene Nacherfüllung zu vertreten (§ 276 BGB).

5. Schaden

V. Rechtsfolge: Schadensersatz statt der Leistung

Statt der Nacherfüllung (= begehrte Leistung) kann A die dafür erforderlichen Kosten verlangen.

Werkvertragsrecht, §§ 631 ff. BGB



Quelle: FAZ

Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag

Die Hauptleistungspflichten der Parteien beim Werkvertrag sind in § 631 BGB normiert

Pflichten des Werkunternehmers

- Herstellung des Werkes, § 631 Abs. 1 HS 1 BGB

Pflichten des Bestellers

- Entrichtung der Vergütung, § 631 Abs. 1 HS 2 BGB
 - Die Höhe der Vergütung bestimmt sich bei mangelnder Vereinbarung nach § 632 Abs. 2 BGB
- Abnahme des Werkes, § 640 BGB
 - Beim Werkvertrag *Hauptpflicht* des Bestellers
 - Mit Abnahme wird die Vergütung fällig, § 641 Abs. 1 BGB

A möchte die Bremsen seines privaten PKWs reparieren lassen. Er holt deshalb in der Werkstatt des B einen Kostenvoranschlag ein. Da ihm dieser zu hoch erscheint, lässt er die Reparatur in einer anderen Werkstatt durchführen. B verlangt von A eine Vergütung für die Erstellung des Kostenvoranschlages. Zu Recht?

A. Anspruch B gegen A aus § 631 Abs. 1 BGB

B könnte einen Anspruch auf Zahlung der Vergütung für die Erstellung des Kostenvoranschlags gegen A aus § 631 Abs. 1 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Dafür müsste zwischen den Parteien ein Werkvertrag zustande gekommen sein.

1. Vertragsschluss

Ein Werkvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, den Antrag und die Annahme, zustande, welche alle essentialia negotii des Werkvertrages enthalten.

A und B vereinbarten die Erstellung eines Kostenvoranschlages hinsichtlich der Reparatur eines Kfz. Damit liegt eine Einigung bezüglich der **wesentlichen Vertragsbestandteile** in Form des herzustellenden Werkes (Kostenvorschlag) sowie der Vertragsparteien (A und B) grundsätzlich vor.

Die **Höhe** der Vergütung ist auf Grund der Vorschrift des § 632 Abs. 2 BGB kein wesentlicher Vertragsbestandteil, da bei mangelnder Vereinbarung die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen ist.

Dennoch müssten A und B **dem Grunde nach** eine Vergütung **zumindest stillschweigend** nach § 632 Abs. 1 BGB vereinbart haben, da § 631 BGB die Vergütung des Werkes generell vorsieht.

Erforderlich ist hier ein entsprechender **Rechtsbindungswille** der Parteien. Dieser liegt dann vor, wenn anhand des **objektiven Empfängerhorizonts gem. §§ 133, 157 BGB** erkennbar ist, dass eine rechtlich verbindliche Erklärung dieses Inhalts abgegeben wurde.

Vertragsgegenstand ist hier ein Kostenvoranschlag.

In diesem Fall sieht § 632 Abs. 3 BGB vor, dass Kostenvoranschläge **im Zweifel** nicht zu vergüten sind, sodass es mangels anderweitiger Anhaltspunkte an einem Rechtsbindungswillen hinsichtlich der Vergütung des Kostenvoranschlags fehlt.

2. Zwischenergebnis

Es ist kein Werkvertrag zwischen A und B zustande gekommen. Der Anspruch aus § 631 Abs. 1 BGB ist damit nicht entstanden.

II. Ergebnis

B hat gegen A keinen Anspruch auf Zahlung der Vergütung aus § 631 Abs. 1 BGB.

Überblick Werkvertragsrecht

Rechte des Käufers bei Mangelhaftigkeit
des Werks gem. § 634 BGB

Der Begriff des Sachmangels ergibt sich aus
§ 633 BGB

Der Gefahrübergang ist in § 644 BGB
geregelt

Nacherfüllung, §§ 634 Nr. 1, 635 BGB

→ Nachbesserung des Werks oder Neuherstellung eines mangelfreien Werks

Selbstvornahme, §§ 634 Nr. 2, 637 BGB

→ Der Besteller kann den Mangel selbst beseitigen und die dafür erforderlichen
Aufwendungen ersetzt verlangen

Rücktritt, §§ 634 Nr. 3 Alt. 1, 636, 323, 326 Abs. 5 BGB

→ Der Besteller will aufgrund der Mangelhaftigkeit nicht länger am Vertrag festhalten

Minderung, §§ 634 Nr. 3 Alt. 2, 638 BGB

→ Aufgrund der Mangelhaftigkeit des Werks wird die Vergütung heruntergesetzt

Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, §§ 634 Nr. 4, 280 ff. BGB bzw. 284 BGB

→ Der aufgrund der Mangelhaftigkeit entstandene Schaden bzw. die im Vertrauen auf
den Erhalt des Werks gemachten Aufwendungen sind zu ersetzen

Das Werkvertragliche Mängelgewährleistungsrecht

Zentrale Norm für die Ansprüche des Bestellers bei Mängeln des Werkes ist § 634 BGB

Die Gewährleistungsrechte knüpfen an die Pflicht des Unternehmers aus § 633 Abs. 1 BGB an, dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

Allgemeine Voraussetzungen des Gewährleistungsrechts - Prüfungsschema

1. Werkvertrag, § 631 BGB

2. Sach- oder Rechtsmangel, § 633 Abs. 2 BGB

3. Bei Gefahrübergang (Abnahme), § 640 BGB

4. Kein Ausschluss, § 640 Abs. 3 BGB

5. Weitere Voraussetzungen des jeweiligen Mängelrechts, § 634 BGB

Die Abnahme, § 640 BGB

- Abnahme des Werkes erfordert zwei Elemente:
 - **Körperliche Entgegennahme** des Werkes
 - **Billigung** des Leistungsgegenstandes als im Wesentlichen vertragsgerecht
 - Die Billigung unterscheidet die Abnahme im Werkvertragsrecht von der Abnahme im Kaufrecht
- Bedeutung der Abnahme:
 - **Pflicht** des Bestellers zu Abnahme, auch wenn unwesentliche Mängel vorliegen
 - Verweigerung nur bei wesentlichen Mängeln
 - Verletzung der Abnahmepflicht kann Schadensersatzpflicht auslösen
 - Abnahme führt zum **Gefahrübergang**, § 644 BGB
 - Unternehmer trägt bis Abnahme die Leistungs- und Vergütungsgefahr
 - **Fiktive Abnahme** nach § 640 Abs. 2 BGB möglich
 - Bei unberechtigter Abnahmeverweigerung
 - Besteller muss hinsichtlich erkennbarer Mängel (positive Kenntnis erforderlich, grob fahrlässige Unkenntnis nicht ausreichend) **Vorbehalt** erklären
 - Abnahme ist **maßgeblicher Zeitpunkt** für Vorliegen des Mangels für Geltendmachung der Gewährleistungsrechte nach § 634 BGB
 - Mit Abnahme beginnt kurze werkvertragliche **Verjährungsfrist** nach § 634a Abs. 2 BGB

A beauftragt den B mit der Erneuerung eines Heizkörpers in seiner Wohnung. Die Arbeiten werden vom Angestellten C durchgeführt. C wurde von B sorgfältig ausgewählt bzw. überwacht und hat bisher noch nie einen Fehler gemacht.

Aufgrund eines Lecks am Heizkörper wird der Parkettboden des A beschädigt. Ob den C ein Verschulden trifft, kann nicht festgestellt werden.

A fordert die Kosten der Reparatur des Parketts (1000.-) sowie den Einbau eines neuen Heizkörpers. B ist lediglich bereit, den Parkettboden und den Heizkörper selbst zu reparieren. Aufgrund des Wasseraustritts entsteht auch beim Nachbarn D ein Schaden von 500.-, den dieser von B oder C ersetzt haben möchte.

Wie ist die Rechtslage?

A. Anspruch A gegen B Einbau eines neuen Heizkörpers aus §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB

A könnte einen Anspruch auf Einbau eines neuen Heizkörpers gegen B aus §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB haben.

I. Werkvertrag

A und B haben einen Werkvertrag geschlossen. Als geschuldeter Erfolg ist der Einbau des Heizkörpers zu sehen. Dass keine Vergütung vereinbart worden ist, ist gemäß § 632 Abs. 2 BGB für das Zustandekommen des Vertrags unerheblich.

II. Sachmangel

Das Werk müsste mangelhaft sein. Mangels Beschaffenheitsabrede ist jedenfalls ein Mangel gem. § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BGB zu bejahen, da das Werk nicht die im Verkehr übliche Beschaffenheit aufweist.

III. Bei Gefahrübergang

Der Mangel lag bereits im Zeitpunkt der Abnahme (§ 644 Abs. 1 BGB) vor.

IV. Nacherfüllung gem. § 635 BGB

Da die Nacherfüllung nicht unmöglich oder unverhältnismäßig ist, liegen die Voraussetzungen der Nacherfüllung nach § 635 BGB vor. Zu beachten ist jedoch, dass die Wahl der Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neuherstellung) dem Unternehmer, also B, obliegt.

V. Ergebnis:

A hat zwar keinen Anspruch auf Einbau eines neuen Heizkörpers, aber auf Mangelbeseitigung gemäß §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1 BGB.

B. Anspruch von A gegen B auf Ersatz der Reparaturkosten (Parkettboden) gem. §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB

Ferner könnte A einen Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten für den Parkettboden gegen B aus §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB haben.

I. Werkvertrag (+)

II. Pflichtverletzung (+)

Die Pflichtverletzung des B liegt in der Mangelhaftigkeit des Werkes (§ 633 Abs. 2 S. 2 BGB) bei Gefahrübergang.

III. Vertretenmüssen, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB

B trifft zwar kein eigenes Verschulden. Insbesondere hat er seinen Angestellten nicht ungeeignet ausgesucht. Jedoch kann B das Verschulden des C, welche in seinem Interessenkreis mit seinem Wissen und Wollen und somit als Erfüllungsgehilfe tätig wird nach § 278 zugerechnet werden. Nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB wird das Verschulden des C vermutet. Diese Vermutung wird vorliegend nicht widerlegt. Mithin hat B die Pflichtverletzung zu vertreten.

IV. Schadensberechnung

Der Ersatz des Schadens richtet sich nach § 249 Abs. 1 BGB. Danach ist grundsätzlich der Zustand herzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestünde, und zwar durch den Schuldner selbst. Im Falle einer Sachbeschädigung kann der Gläubiger jedoch statt der Wiederherstellung auch den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen (§ 249 Abs. 1 S. 1 BGB)

V. Ergebnis: Anspruch von A gegen B auf Zahlung von € 1000.- gem. §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB (+)

C. Anspruch A gegen B aus § 823 Abs. 1 BGB

A könnte einen Anspruch auf Schadenersatz iHv 1000.- wegen des beschädigten Parkettbodens gegen B aus § 823 Abs. 1 BGB haben.

II. Haftungsbegründender Tatbestand

1. Rechtsgutsverletzung

Erforderlich ist zunächst die Verletzung eines von § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechtsguts. In Betracht kommt eine Eigentumsverletzung am Parkett in Gestalt einer Substanzverletzung.

Vorliegend ist der Parkettboden beschädigt. Eine Eigentumsverletzung liegt vor.

2. Verletzungshandlung

Ferner müsste eine Verletzungshandlung des B vorliegen. Eine Handlung ist jedes willensgetragene Tun oder Unterlassen. Vorliegend hat B jedoch nicht selbst gehandelt, sondern sein Angestellter C. Eine Zurechnung der pflichtwidrigen Handlung des C über § 278 BGB ist im Deliktsrecht jedoch ausgeschlossen. Denn die Vorschrift setzt ein **bestehendes Schuldverhältnis** voraus, das vorliegend gerade noch nicht besteht, sondern durch § 823 I BGB erst begründet wird!

II. Ergebnis

Ein Anspruch des A gegen B aus § 823 Abs. 1 BGB besteht nicht.

Anspruch von A gegen B § 831 Abs. 1 S. 1 BGB auf Ersatz der Reparaturkosten (Parkettboden)

A könnte einen Anspruch auf Schadensersatz iHv 1000€ gegen B aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

I. C als Verrichtungsgehilfe

Verrichtungsgehilfe ist derjenige, der mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn **weisungsabhängig** in dessen Interessenkreis tätig wird. Eine bis in alle Einzelheiten gehende Weisungsgebundenheit ist nicht erforderlich.

II. Tatbestandsmäßige, unerlaubte Handlung des C (+)

Eigentumsverletzung, die auf einer tatbestandsmäßigen, unerlaubten Handlung des C beruht

III. In Ausführung der Verrichtung (+)

IV. Keine Exkulpation gem. § 831 Abs. 1 S. 2 BGB (-)

C hat bisher noch nie einen Fehler gemacht und wurde sorgfältig überwacht und angeleitet.

V. Ergebnis: A hat keinen Anspruch gegen B aus § 831 I 1 BGB.

Anspruch von A gegen C aus § 823 Abs. 1 BGB auf Ersatz der Reparaturkosten (Parkettboden)

I. Rechtsgutsverletzung (+)

- Eigentumsverletzung

II. Verletzungshandlung (+)

- Beschädigung des Parkettbodens

III. Haftungsbegründende Kausalität (+)

IV. Rechtswidrigkeit (+)

- **Lehre vom Erfolgsunrecht:** die Rechtswidrigkeit wird durch die Rechtsverletzung indiziert
- Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich

V. Verschulden (-)

- Kann nicht nachgewiesen werden

VI. Ergebnis: Kein Anspruch von A gegen C aus § 823 Abs. 1 BGB

Ansprüche des D gegen C und B

Vertragliche Ansprüche kommen nicht in Betracht.

A. Anspruch von D gegen C aus § 823 Abs. 1 BGB (-)

- Verschulden kann nicht nachgewiesen werden (s.o.).

B. Anspruch von D gegen B aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB (-)

- B kann sich gem. § 831 Abs. 1 S. 2 BGB exkulpieren (s.o.).

A wird von starken Rückenschmerzen geplagt und sucht daher den Arzt Dr. B auf. Trotz eingehender, fachgerechter Behandlung kann Dr. B die Rückenprobleme nicht heilen. A verweigert darauf die Zahlung des vereinbarten Honorars (€ 500.-).

Zu Recht?

Anspruch B gegen A auf Zahlung des Honorars aus § 630a Abs. 1 BGB

B könnte einen Anspruch auf Zahlung des Honorars gegen A aus § 630a Abs. 1 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Dafür müssten A und B einen Behandlungsvertrag geschlossen haben. Ein solcher Vertrag ist durch die übereinstimmenden (ggfs. Konkludenten) Willenserklärungen von A und B zustande gekommen nach §§ 145 ff. BGB.

II. Anspruch Erlöschen und Anspruch durchsetzbar

Der Anspruch ist nicht erloschen. A könnte jedoch nach § 320 Abs. 1 S. 1 BGB ein Zurückbehaltungsrecht zustehen. Dies setzt voraus, dass B die von ihm geschuldete Leistung noch nicht erbracht hat. Fraglich ist, worin die von B geschuldete Leistung liegt. Beim Behandlungsvertrag ist, sofern die Parteien einen Behandlungserfolg nicht ausdrücklich vereinbart haben, lediglich die fachgerechte Behandlung geschuldet, § 630a Abs. 2 BGB. Da A und B den Behandlungserfolg nicht ausdrücklich vereinbart haben, hat B die von ihm geschuldete Leistung mithin erbracht. A hat folglich kein Zurückbehaltungsrecht nach § 320 Abs. 1 S. 1 BGB. Der Anspruch ist durchsetzbar.

Ergebnis: B hat gegen A einen Anspruch auf Zahlung von € 500.- aus § 630a Abs. 1 BGB.

Empfehlung zur Übung des Gutachtenstils



- gibt es in der Bibliothek!
- Fälle mit Lösungen im Gutachtenstil
- Zum Kaufrecht
 -
- Zum Werkvertragsrecht
 -
- Zum Dienstvertragsrecht
 -